

1509237-43.2022.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... é o adequado para o crime de roubo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação 0000850-91.2015.8.26.0628; Relator (a): Ivana David; Órgão

Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial;

Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017). ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1509237-43.2022.8.26.0606Ré(u):Autor Desconhecido 2 e outro

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1509237-43.2022.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2088538/2022 - DEL.POL.SUZANO,

17829703 - DEL.POL.SUZANO, 2088538 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Autor Desconhecido 2 e outro

Réu Preso

Em 10 de outubro de 2022, às 15:45h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FLAVIO JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Ismael Gonçalves do Nascimento e seu Defensor Dativo nomeado DR(A). André Trettel OAB 167145/SP. Presentes as vítimas: Valdirene de Oliveira Nascimento e Roseli Arrais de Lima. Presentes as testemunhas Comuns: Fabio Augusto Clemente e Marcos Aurelio Dias. A seguir, foram ouvidas as vítimas, na ausência do réu: Valdirene de Oliveira Nascimento e Roseli Arrais de Lima. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Fabio Augusto Clemente e Marcos Aurelio Dias. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu/ua Defensor/a, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que

todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. Em seguida, foi consignado que, nos reconhecimentos realizados, o Réu foi exibido sob o nº 02. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: MM. Juiz: O réu ISMAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, e no artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia e em aditamento de denúncia. Recebida a denúncia em 30/06/2022 (fls. 75/76). O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 88). Aditamento à denúncia a fls. 94/96, defesa apresentada a fls. 137 e aditamento recebido a fls. 138. Durante a instrução, foram ouvidas as pessoas arroladas pelas partes e o réu interrogado. É o breve relatório. Processo Regular. O pedido condenatório formulado na denúncia é procedente. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 15 e 44); documento (fls. 13); relatório de investigação (fls. 25/27); auto de avaliação (fls. 45); e pela prova oral produzida. A autoria, por sua vez, é incontestável. O réu, em fase policial, negou a prática delitiva. Disse que não sabe explicar o motivo de ter sido reconhecido pelas vítimas; que frequenta o local dos fatos porque é "olhador de carros". Em Juízo, negou os fatos. Disse que perdeu sua carteira e seu celular; que não fez qualquer Pix em seu nome; que sua irmã fez o BO. Sua versão se encontra isolada nos autos. As vítimas confirmaram os fatos. Na delegacia, Roseli Arrais De Lima e Valdirene De Oliveira Nascimento disseram que foram surpreendidas por 02 indivíduos que, mediante uso de arma de fogo e ameaça, anunciaram roubo; que subtraíram seus pertences (01 telefone celular Motorola, 01 cartão bancário, uma carteira nacional de habilitação e a quantia de R\$ 1.400,00, pertencentes a Roseli, e 01 telefone celular Samsung pertencente a Valdirene), e um deles ordenou que realizassem um PIX no valor de R\$1.000,00 para a conta do réu; que, após os fatos, por meio de busca no Facebook pelo nome do beneficiário da transação bancária, reconheceram o réu. Na delegacia, reconheceram o réu, inclusive, como sendo o portador da arma de fogo durante o roubo. Em Juízo, Valdirene asseverou que estava com Roseli dentro do cemitério e foram abordadas por dois indivíduos; que anunciaram o assalto; que o assaltante armado ficou com a Roseli; que eles as levaram até o carro, pegaram o dinheiro delas e os celulares; que pediu o Pix e disse que não tinha; que exigiram para Roseli fazer Pix; que eles pegaram o dinheiro, celular, chave e controle de Roseli e se evadiram; que depois um deles retornou e devolveu a chave e controle da casa; que eles levaram o celular e dinheiro; que não recuperaram os objetos; que os assaltantes usavam máscaras da pandemia, mas viu o rosto e tatuagem no braço; que eles eram pardos; que na delegacia fizeram o reconhecimento por fotos; que ficou muito traumatizada e não consegue reconhecer o assaltante. Roseli, em Juízo, asseverou que estava com Roseli no cemitério e foram abordadas por duas pessoas que estava armada; que um ficou apontando a arma e o outro revistava; que pegaram seus celulares; que exigiram que ela fizesse um Pix; que o Pix foi de R\$ 1000,00 e pegaram ainda o valor de R\$ 400,00 que estava no carro; que eles estava com máscara, mas viram as tatuagens no braço e pescoço; que eram morenos claro, magro; que na delegacia fez o reconhecimento por foto e mostraram várias fotos; que pelo beneficiário do Pix procurou pelo facebook e reconheceu o réu como um dos assaltantes; que não teve dúvidas. Reconhece o réu como um dos assaltantes. O investigador de polícia Fabio Augusto Clemente afirmou que no mês de janeiro foi registrado um roubo em um cemitério; que a vítima tinha relatado que foram abordadas por dois indivíduos; que foi obrigada a realizar um Pix para benefício de ISMAEL; que pela fotografia a vítima reconheceu ISMAEL como um dos assaltantes; que a vítima trouxe fotos do réu e mostraram também o acervo de fotos da delegacia; que ISMAEL foi conduzido em outra ocorrência pela polícia militar pela Delegacia Central de Suzano e cruzaram

os dados e identificaram o réu; que com o auto de reconhecimento foi elaborado o relatório de investigação. No mesmo sentido foram as declarações do policial Marcos Aurélio Dias. Pois bem. As declarações e demais elementos colhidos durante a instrução criminal denotam com clareza a responsabilidade criminal do réu.

 Observe-se, ainda, tratar-se de crime consumado, já que, após a grave ameaça mediante uso de arma de fogo, os bens foram retirados da esfera de disponibilidade das vítimas. Súmula 582, STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Do mesmo modo ficaram comprovadas as graves ameaças empregadas pelo réu ao utilizar de arma de fogo para intimidar as vítimas e subtrair seus bens (celulares e quantia em dinheiro em espécie). É sabido que a ausência de apreensão da arma e consequente falta de perícia não afasta a causa de aumento, porquanto, prescindível sua apreensão, quando a utilização da arma de fogo na empreitada criminoso foi confirmada pela palavra do ofendido. Aliás, importante salientar, que a posse de arma nas condições em que ocorreu a conduta delitiva já é capaz de incutir na vítima um temor para facilitar o intento criminoso, no caso, a subtração. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por fragilidade probatória – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas. – réu reconhecido pelas vítimas. Causa de aumento – devidamente comprovada – desnecessária a apreensão da arma, quando seu uso é confirmado por outros meios, no caso a palavra da vítima. Reconhecido o concurso formal de crimes – dois patrimônios distintos atingidos, com uma única ação. Regime fechado é o adequado para o crime de roubo. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0000850-91.2015.8.26.0628; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017). ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIÁVEL – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA COMPROVADAMENTE UTILIZADA – penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0082497-62.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017). A arma de fogo foi confirmada sua utilização pela palavra das vítimas. Aliás, importante salientar, que a posse de arma nas condições em que ocorreu a conduta delitiva já é capaz de incutir nas vítimas um temor para facilitar o intento criminoso, no caso, a subtração. Do mesmo modo, restou amplamente provada as circunstâncias (artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, art. 158, § 1º, ambos do CP) descrita na denúncia uma vez que o concurso de agentes e o uso de arma de fogo foi descrito de forma coesa e pormenorizada pelas vítimas. Registre-se, aliás, que as palavras das vítimas, ainda que solitárias, o que no caso não se vislumbra, assume significativa eficácia probatória nos crimes dessa natureza, porquanto, como é cediço, em sua grande maioria são praticados na clandestinidade, aproveitando a ausência de testemunhas presenciais para garantir a sua impunidade. Assim, o único desiderato das vítimas é apontar o verdadeiro autor da conduta criminoso. Aliás, as vítimas reconheceram o réu com um dos autores dos fatos, de forma

firme e coerente, sem titubeios. Roseli reconheceu também o réu em Juízo. Não é comum que vítimas atribuam falsamente a um inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação que os ofendidos tivessem algum motivo para incriminar o acusado. As vítimas não conheciam o réu e não há interesse para o imputar falsamente os fatos. Na verdade, mas vale o depoimento da vítima de forma firme e coerente, do que diversos depoimentos frágeis e parciais. Por outro lado, prova alguma produziu o réu que desmerecesse o depoimento da vítima, que se encontra em harmonia com os demais elementos de prova colhidos no acervo probatório. Por fim, salienta-se que quanto à alegada violação do artigo 226, CPP, é de se observar que a norma referida é de observação legal e não exigência. No caso, como é de praxe,

havendo a detenção de autor de crime com o mesmo modus operante, os policiais chamam as vítimas de crimes semelhantes para proceder ao reconhecimento de seus autores e assim proceder a devida investigação. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). Preliminar - nulidade no reconhecimento feito pela vítima - inocorrência - ausência de mácula no reconhecimento feito na fase inquisitiva, ratificado em Juízo - desnecessidade da estrita observância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal. Apelar em liberdade - impossibilidade - réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - ordem pública que deve ser preservada. Mérito. Absolvição por falta de provas - inocorrência - materialidade e autoria delitivas comprovadas - prisão em flagrante - vítima que reconheceu o apelante sem sombra de dúvida como autor do roubo. Teses subsidiárias. Imposição da pena base no mínimo - inviabilidade - presença de circunstância judicial negativa - finalidade de utilizar o bem subtraído em outros delitos - aumento motivado. Afastamento das majorantes - impossibilidade - causas de aumento confirmadas pela palavra da vítima. Aumento mínimo - inadmissibilidade - acréscimo que deve ser proporcional a quantidade de majorantes, observando também as circunstâncias do crime. Regime fechado é o adequado. Inaplicabilidade da detração, matéria afeta a Vara das Execuções Criminais. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação 0000953-31.2016.8.26.0542; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017). Cabe lembrar que é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade da estrita observância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal. Observa-se que o reconhecimento foi feito a contento, sem qualquer mácula, porquanto, o referido dispositivo legal é recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível. Nesta linha é o posicionamento desta Corte, em consonância com o das Cortes Superiores, vejamos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias. 2. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso cabível, impõe-se o seu não conhecimento, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições inculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. 5. Impetração não conhecida. (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). Ademais, caso houvesse fragilidade nos atos de reconhecimento, caberia apenas ao apreciador desconsiderá-los para formar sua convicção, a qual, sabemos, pode se abalizar em outras provas, produzidas sob o crivo do contraditório e possibilitando a ampla defesa, como no presente processo. Nada obstante, vê-se que o reconhecimento feito na fase inquisitiva foi ratificado em Juízo pela vítima, sendo de rigor a validade dele. Ressalta-se que não há qualquer irregularidade no recolhimento feito em Juízo. Do mesmo modo, o crime de extorsão ficou devidamente comprovada. A vítima foi categórica em confirmar o constrangimento sofrido pelo réu, que utilizou de arma de fogo, exigindo para fazer um Pix em seu benefício (fls. 13). Com isso, os indícios que erigiram a propositura da ação penal se mostraram suficientes e consistentes a concluir a existência do roubo e as circunstâncias de sua prática por parte do réu. Frise-se que os indícios também são meios de provas e, aliados a outras produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, isentas de quaisquer vícios, perfeitamente capazes de ensejarem um decreto condenatório. Portanto, há

provas suficientes para embasar um decreto condenatório. No tocante a aplicação da pena, não se vislumbra circunstância de excepcional reprovabilidade, pelo qual viável a fixação da pena base acima do mínimo legal. No tocante a aplicação da pena, vislumbra-se circunstâncias de excepcional reprovabilidade, por ostentar maus antecedentes (fls. 112/114), motivo pelo qual viável para o réu a fixação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente circunstância agravante da reincidência (fls. 112/114). Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas pelo delito de roubo (incisos II, §2º, e inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157, CP) e presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo/ concurso de pessoas pelo delito de extorsão (art. 158 §1º, CP). O regime de pena deverá ser o fechado, dada a quantidade de pena a ser aplicada. Por se tratar de crime praticado com emprego de grave ameaça, incabível a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível o sursis da pena, por não preencherem os requisitos legais. Por estar o réu preso durante o processo, sem circunstâncias supervenientes que altera esse panorama, incabível o apelo em liberdade. Diante de todo o exposto, o Ministério Público aguarda a PROCEDÊNCIA do pedido inserto na denúncia para que o réu seja CONDENADO nos exatos termos da inicial. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: ISMAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO vem, respeitosamente perante V. Exa., nos autos do processo supra, que lhe move a Justiça Pública, oferecer MEMORIAL DA DEFESA consubstanciado no quanto segue: 1. Escorço histórico dos Autos: O ilustre representante ministerial bateu-se pela condenação do acusado em seu Memorial de fls. 154/159, pleiteando pena acima da mínima para o artigo 157, §2º, inciso II e § 2ºA, I, e no artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Entretanto, não lhe assiste razão. Vejamos porque: 2. MÉRITO: Não há prova da materialidade do crime imputado ao acusado, porquanto a res furtiva não foi encontrada em seu poder, além do que, ele nega a prática delitativa nas duas oportunidades em que foi ouvido (fls. 59 e). Entretanto, o que instala dúvida sobre a veracidade da acusação em tela é que não houve prisão em flagrante e nada foi encontrado em poder do acusado. Verdade é que, a única prisão em flagrante legítima, é aquela emanada do art. 302, inciso I, do CPP e, aquela dos incisos II, III e IV, já se opera com a probabilidade. Não houve testemunha ocular dos fatos. Embora sendo reconhecido pela vítima como partícipe do roubo e da extorsão em questão, dois pontos merecem relevo: O primeiro deles é que os reconhecimentos não observaram a regra do art. 226, do CPP. Logo, não podem integrar o juízo de convencimento. Aliás, diga-se de passagem, a inobservância do art. 226 do CPP gera prejuízo para a parte ré, sendo causa de nulidade absoluta. O segundo ponto a ser considerado é que A situação psicológica da vítima no processo é bem paradoxal: de um lado, está capacitada mais do que qualquer outro de reproduzir a verdade, e, do outro, a sua vontade não pode ser considerada como isenta de fatores emocionais. Em primeiro lugar, por ter suportado a ação, por ter sofrido prejuízo ou dano, por estar presente em todo o desenrolar, a sua atenção estaria a tal ponto desperta que possibilitaria uma reprodução fiel do ocorrido, inclusive minúcias e detalhes. Contudo, sua vontade, fatalmente estaria atingida, possuída de indignação ou dor, a ponto de ser impossível uma total isenção. Não se pode encontrar uma vítima despida totalmente de sentimento, com tal frieza emocional que seja possível falar-se em imparcialidade. Além do mais, não podemos esquecer que não são raros os casos de pseudovítimas, criadas por uma imaginação traumatizada, como bem narrado por Érico Veríssimo em seu livro O senhor embaixador, demonstrando que um ódio racial profundo e congênito levou a rapariga a acusar um negro de estupro. Farináceo considerava um absurdo (valde absurdum reputatur) admitir a palavra do ofendido contra o acusado, afirmando textualmente que 'o depoimento dele contra o réu nada significa' Os policiais, embora não esteja impedido de depor, também deve ser visto com a necessária reserva, porquanto, um policial quando depõe, nada mais está fazendo do que prestar contas de sua função e, na medida do possível, procurará justificar satisfatoriamente sua conduta. Como se vê, o quadro probatório é insuficiente para a condenação. É bem verdade que os antecedentes do acusado não o socorrem. Entretanto, ele está sendo julgado pelo presente caso e não pelo seu passado que,

quando muito poderia influenciar na dosimetria da pena. Também, a acusação de lesão corporal não deve remanescer, sendo farta a jurisprudência no sentido de que a extorsão é crime meio para a prática de roubo, esta última figura penal absorve aquela. Em derradeiro arremate, insta salientar que A regra da detração penal (art. 42, do CP) também incide na escolha do regime inicial (CP, art. 33). Assim, por exemplo, se o acusado é condenado a cumprir quatro anos e dois meses de reclusão, mas já esteve provisoriamente preso por três meses e seis dias, esta quantia deve ser descontada, de modo que a pena ser considerada na opção pelo regime inicial será de três anos e onze meses (pena líquida). Deste modo, considerando que o acusado já está preso cautelarmente por quase um ano e um mês, caso sobrevenha condenação, o que se admite apenas por amor a argumentação, o regime inicial para desconto da reprimenda imposta deverá ser o aberto caso inaplicável restritiva de direitos. Pelo exposto, requer: A absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP; ou Em caso de procedência da ação, o reconhecimento da extorsão como crime meio e absorção pelo roubo; e A fixação da pena em seu grau mínimo legal, aplicando a ficção jurídica do crime continuado e fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

" Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ISMAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO (nascido em 12/02/1996), devidamente qualificados nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP e do art. 158, § 1º, CP, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia e do respectivo aditamento que, em 26/01/2022, por volta das 09h30, no Cemitério São João Batista, localizado na Av. Brasileira, nº 10, Jd. Nova América, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si o celular, um cartão bancário, uma CNH e R\$ 400,00 em espécie, pertencentes a Roseli Arrais de Lima, e um celular pertencente a Valdirene de Oliveira Nascimento.

Consta, também, que no mesmo dia, hora e local, o Réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria constrangido Roseli Arrais de Lima, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a realizar transferência bancária, no valor total de R\$ 1.000,00.

Em 30/06/2022, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva, que seria cumprida pelo CDP em que o Réu já se encontrava preso, por outro processo (fls. 75/76).

O Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 88).

O aditamento à denúncia foi oferecido (fls. 94/96), havendo a impugnação defensiva (fls. 137), que foi rejeitada, sendo esse aditamento recebido em 22/09/2022 (fls. 138).

Em instrução, foram ouvidas vítimas, testemunhas e tomado o interrogatório do Réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia e do aditamento.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da consunção entre os roubos e a extorsão, sendo esta absorvida por aqueles.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente em parte.

A materialidade e a autoria delitivas pelo Réu foram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo comprovante da transferência bancária realizada durante a extorsão, em conta de titularidade do Réu (fls. 13), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 15, 25/27 e 44) e pela prova colhida em

audiência.

A vítima Roseli Arrais de Lima reconheceu o Réu em juízo, sem absoluta certeza. Relatou que estava no cemitério com a vítima Valdirene, lavando o túmulo da família, e, quando iam embora, foram abordadas por dois homens, um deles armado, que subtraíram para eles os celulares, uma quantia em dinheiro que trazia consigo e documentos. Também foi obrigada a realizar um Pix para os criminosos. Os dois se evadiram e não foram presos no dia. Com base no extrato bancário, viu que a transferência foi feita em benefício do Réu. Ao pesquisar esse nome no Facebook, encontrou o perfil do Réu e logo o reconheceu. Foi realizado reconhecimento fotográfico em delegacia, tendo absoluta certeza desse reconhecimento. Nenhum bem foi recuperado.

A vítima Valdirene de Oliveira Nascimento narrou os fatos da mesma forma que a vítima Roseli. Não foi capaz, porém, de reconhecer ninguém, por ter ficado muito nervosa e estar traumatizada em razão do ocorrido.

O policial civil Fabio Augusto Clemente disse que iniciou as investigações, com base no extrato da transferência via Pix feita pela vítima, em favor do Réu. Realizado reconhecimento fotográfico com essa vítima, ela teve certeza em apontar o Réu como um dos criminosos. Não conversou com o Réu.

O policial civil Marcos Aurélio Dias prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório, o Réu negou a prática dos crimes. Disse que seu celular e seus documentos foram furtados no início de janeiro, mas não registrou ocorrência, porque tinha a intenção de os achar. A transferência foi feita pelo furtador, que estava com acesso às contas bancárias do Réu. Também não fez reclamação nos bancos, porque não entende disso, apenas sua irmã. Sua irmã registrou um boletim de ocorrência sobre a subtração dos documentos apenas em abril. Fez isso porque a impediu de transferir. Está sendo forjado. Em delegacia, negou a prática dos crimes, dizendo desconhecer a transferência em seu benefício e que frequenta o cemitério onde os fatos aconteceram, por trabalhar como guardador de carros (fls. 59).

Assim, não há dúvida que foi o Réu, agindo em conjunto com outro indivíduo não identificado, que subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os bens pertencentes às vítimas; bem como constrangeu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a vítima Roseli a realizar uma transferência bancária em seu benefício, a caracterizar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, descritos na denúncia e em seu respectivo aditamento.

As vítimas bem descrevem os fatos, apontando, com certeza, a materialidade delitiva dos roubos e da extorsão. A vítima Roseli também foi capaz de reconhecer o Réu em juízo e, em especial, apontar a absoluta certeza do reconhecimento realizado logo após os fatos, ao procurar o nome do Réu - favorecido na transferência bancária que foi coagida e realizar - no Facebook e encontrando o perfil dele. Os policiais civis reforçam essa prova, ao relatarem o reconhecimento fotográfico realizado em delegacia.

Já a negativa do Réu beira o absurdo. Ninguém, por mais simples que seja, com menos de 30 anos de idade, residente na Grande São Paulo, que cursou o Ensino Médio e tem contas em três diferentes bancos, além de já ter sido preso, esperaria três meses para informar a subtração de seus documentos e celular, com todos os aplicativos possíveis, e não informaria qualquer dos bancos a respeito desses fatos, permitindo que um suposto criminoso tivesse livre acesso e movimentasse sua conta bancária por meses.

Ademais, nada ampara essa versão. Não foi juntado o mencionado boletim de ocorrência, a irmã do Réu sequer foi arrolada, nada.

Portanto, bem demonstradas autoria e materialidade delitiva, sendo certo que não há consunção entre os roubos e a extorsão, pois um não foi crime meio para a prática do outro, mas sim crimes autônomos, que devem ser punidos autonomamente.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente

da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Em relação aos crimes de roubo, inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de diminuição de pena e estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), conforme a prova acima.

Em relação ao crime de extorsão, não há privilégio ou qualificadora.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de diminuição de pena e está presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 158, § 1º, CP), conforme a prova acima.

Passo à dosimetria da pena.

Crimes de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP)

Foram cometidos dois roubos, eis que patrimônios de suas vítimas foram subtraídos pela conduta do Réu e de seu comparsa. Sendo esses crimes bastante similares, será feita uma dosimetria única para ambos.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi mais grave que o normal, dada a grande agressividade do Réu e de seu comparsa relatada pelas vítimas. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, ambas ainda sem o decurso do período depurador, sendo a mais antiga (processo nº 0000331-50.2018.8.26.0616 – fls. 112/115) considerada nesta fase. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao Réu, pois praticado em um cemitério, local de respeito aos mortos, em que se vai em situações de maior vulnerabilidade emocional e não se espera poder ser alvo de crimes violentos. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais neutras, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu é condenado, por sentença transitada em julgado, não decorrido o período depurador (processo nº 0001934-62.2016.8.26.0606 – fls. 112/115). Não há atenuante. Assim, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II, CP e do art. 157, § 2º-A, I, CP, exaspero a pena provisória em 3/4, restando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Tendo o Réu praticado dois roubos na mesma conduta, configura-se o concurso formal entre eles, nos termos do art. 70, CP. Sendo as penas iguais, exaspera-se uma das privativas de liberdade em 1/6 e somam-se as multas (arts. 72, CP), fixando a pena total dos roubos em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Crime de Extorsão majorada (art. 158, § 1º, CP)

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi mais grave que o normal, em razão da violência da conduta descrita em juízo pelas vítimas. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, ambas ainda sem o decurso do período depurador, sendo a mais antiga (processo nº 0000331-50.2018.8.26.0616 – fls. 112/115) considerada nesta fase. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao Réu, pois praticado em um cemitério, local de respeito aos mortos, em que se vai em situações de maior vulnerabilidade emocional e não se espera poder ser alvo de crimes violentos. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais neutras, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu é condenado, por sentença transitada em julgado, não decorrido o período depurador (processo nº 0001934-62.2016.8.26.0606 – fls. 112/115). Não há atenuante. Assim, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Presente a causa de aumento do art. 158, § 1º, CP, exaspero a pena provisória em 1/3, restando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Concurso de crimes

Tendo o Réu, em uma única conduta, cometido os dois roubos, já em concurso formal, e a extorsão, crimes de diferentes espécies, configura-se o concurso formal de delitos, na forma do art. 70, CP. Impossível reconhecer o concurso material, como requer o Ministério Público, eis que os crimes foram todos praticados no mesmo contexto, tendo conduta do Réu durado certo tempo, mas não interrompida, sendo, assim, única.

Assim, exaspera-se a pena privativa de liberdade mais grave (crimes de roubo) em 1/6, já que praticados dois crimes pelo Réu, e somam-se as penas de multa (art. 72, CP), fixando a pena global em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixados no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP), eis que ausente prova da condição financeira do Réu. 13, 10 e 21

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ISMAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, por duas vezes, na forma do art. 70, CP, e do art. 158, § 1º, CP, tudo na forma do art. 70, CP, às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena em concreto fixada e que as condições de fato não se alteraram, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva. Recomenda-se o Réu na prisão em que se encontra.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pelo MM. Juiz, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias para oferecimento das razões de apelação pelo Ministério Público/pela Defesa, que sai, desde já, intimado(a). Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA